CONTRATO PARTICULAR DE ADMISSÃO DE SÓCIO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, MAYER ALBANEZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS (Sociedade), inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil com o registro de número 2097, pessoa jurídica de direito privado estabelecida na Avenida Marcos Konder, 1207,62, Centro, Itajaí, Santa Catarina, 88301-303, contato@mayeradvogados.adv.br, CNPJ 18.716.288/0001-60, e neste ato representada pelo seu administrador RAFAEL MAYER DA SILVA, e PATRICIA SILVEIRA MARTINS, brasileira, advogada, OAB 73074, residente na AV Osmar de Souza Nunes, 246, 101, Pioneiros, Balneário Camboriú, SC, CEP 88331-070, em conjunto com a Sociedade denominada "Partes" e individual e indistintamente como "Parte").

CONSIDERANDO QUE (i) as partes mantiveram anteriormente entendimentos sobre a atividade que cada qual desenvolve e desejam estabelecer premissas, direitos e obrigações por intermédio de um contrato; (ii) Que a sociedade tem como objetivo social: "disciplinar a colaboração recíproca no trabalho profissional de exercício da prestação de serviços advocatícios, bem como a administração e disciplina do expediente, das despesas e dos resultados patrimoniais auferidos pelos sócios na prestação do serviço de advocacia, bem como a prestação de serviços que envolvam atos de advocacia não privativos de advogado, pelo prazo indeterminado; (iii) no desenvolvimento de suas respectivas atividades as Partes expressaram interesse em iniciar uma relação societária com o objetivo do fomento da advocacia, ("Trabalho"); (iv) ambas as partes declaram expressamente que conhecem e compreendem os termos afetos a essa negociação, especialmente a negativa de invocação futura de hipossuficiência e reconhecem como certa a declaração de liberdade económica e de que esse contrato é simétrico e paritário; (v) que ambas as partes mantêm regularidade documental no ato da assinatura do contrato e que isso é condição de continuidade na prestação dos serviços. (vi) no âmbito do trabalho as Partes irão divulgar uma à outra suas respectivas Informações Confidenciais; (vii) O sócio ingressante declara que não se acha impedido de compor sociedade e, que possui as licenças e autorizações necessárias para advogar nas bases da clientela da sociedade, quando exigido por lei e que o sócio ingressante executará suas atividades na sede da sociedade, ou onde ela preste os serviços, utilizará os equipamentos da sociedade e, se apresentará a sociedade no horário de funcionamento dela.

RESOLVEM as Partes celebrar, livremente e de mútua vontade, o presente ("Contrato"), o qual se regerá nos seguintes termos e condições, que ambas aceitam integralmente, sem quaisquer reservas ou limitações:

Campo	Descrição
Principais Declarações	Reconhecimento de liberdade econômica e igualdade contratual entre as partes. Compromisso de sigilo e confidencialidade sobre dados e informações da Sociedade.
Cláusulas Relevantes	**Capítulo II (Honorários):** Pagamento conforme normas internas (AD001 – Política de Distribuição de Resultados). **Capítulo III (Confidencialidade):** Restrições sobre retirada de documentos e dados da sede. **Capítulo V (Rescisão):** Previsão de multas, advertências e motivos de rescisão.

Clicksign 97aa3fb9-878b-4b0f-8ed8-08c96a81136c

Prazo de Vigência	12 meses, renováveis automaticamente, salvo manifestação contrária com 30 dias de antecedência.
Foro Eleito	Comarca de Itajaí, SC.

Capítulo I - Objeto do contrato e responsabilidades

1. O contratante celebra com a contratada o presente contrato, cujo objeto é a prestação de serviços de advocacia exclusivamente a sociedade contratante, reservando o caráter independente do profissional.
2. Competirá a contratada observar as seguintes premissas:
   2.1. Empregar-se com todo o **esforço**, **afinco**, **disciplina** e **responsabilidade** em **novos** **negócios** e nos já existentes, contribuindo com o objeto social da sociedade, social;
   2.2. Colaborar com os colegas na execução do mandato social;
   2.3. Cobrar o preço estipulado na tabela de preços da sociedade, salvo se do contrário expressamente lhe for autorizada;
   2.4. Cumprir os acordos de desempenho e metas que façam parte do plano de negócios da sociedade e que lhe venham a ser propostos;
   2.5. Cumprir escrupulosamente os deveres da advocacia;
   2.6. Não revelar segredo ou know how da sociedade;
   2.7. Apresentar-se ao serviço nos dias e horas que sejam aprazados;
   2.8. Apresentar-se como parte do quadro societário;
   2.9. Não ingressar na sede da empresa fora dos horários estabelecidos.

3. A Sociedade competirá, nesse contrato:
   3.1. Atribuir a contratada os contratos e projetos que julgue pertinentes;
   3.2. Assumir, no que lhe couber, o risco do negócio decorrente dos contratos celebrados;
   3.3. Acompanhar, supervisionar, fiscalizar, auditar e avaliar as ações e os serviços contratados;
   3.4. Apoiar o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos serviços da contratada, visando ampliação do atendimento e dos resultados da sociedade;
   3.5. Pagar o preço pactuado na forma aqui estabelecida.
   3.6. Providenciar o espaço físico do trabalho e o estabelecimento comercial a contratada.

Capítulo II — Honorários

4. Pelo serviço profissional prestado pela contratada a sociedade, pagar-se-á honorários ajustados ("HB") de conformidade com as regras definidas na norma interna AD001 – POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS E ALOCAÇÕES.

5. Incide sobre o HB as deduções previstas de previdência social que serão retidas na fonte.

Capítulo III - Inexistência de relação de emprego

6. Não se estabelece, por força do presente CONTRATO, qualquer vínculo de emprego entre as PARTES, ficando desde já expressamente ajustado que as disposições deste CONTRATO não poderão, a qualquer tempo, ser entendidas como um contrato de emprego entre as Partes, seus empregados e/ou prepostos. As Partes agirão sempre em completa autonomia no exercício de suas atividades, dado o caráter empresarial e comercial de ambas. Fica desde já certo e ajustado que cada uma das Partes deverá observar todas as prescrições relativas às Leis Trabalhistas, Previdenciárias Assistenciais e Securitárias relativas ao seu pessoal, assumindo todas as obrigações como única empregadora e responsável, com total isenção da outra parte nesse sentido.

Clicksign 97aa3fb9-878b-4b0f-8ed8-08c96a81136c

7. Declaram ainda, as partes: (i) que possuem nível de instrução compatível com a compreensão deste capítulo e (ii) não são representados por entidade sindical.

Capítulo IV — Dever de confidencialidade e política de uso de dados

8. Para efeitos deste contrato, será considerada "Parte Divulgadora" a Parte que revelar a Informação Confidencial à outra Parte, que será considerada "Parte Receptora". As partes poderão ser, a qualquer momento, dependendo da sua posição como divulgadora ou receptora da Informação Confidencial, Parte Divulgadora ou Parte Receptora, cabendo-lhe os deveres e obrigações nos termos deste Acordo de Confidencialidade.

9. Nenhum documento que encontre-se na sede da sociedade quer seja ele físico ou digital incluindo e não se limitando aos aplicativos, códigos fontes, manuais, propostas poderá ser retirado da sede da sociedade, ou enviado para si próprio por meio de whatassp, e-mail, pen drive ou outra mídia sem o consentimento expresso do administrador.

10. Não serão consideradas Informações Confidenciais as informações que:
    10.1. sejam ou se tornem do conhecimento público ou do domínio público, desde que não resulte do descumprimento do presente Acordo de Confidencialidade;
    10.2. sejam do conhecimento da Parte Receptora previamente à sua disponibilização pela Parte Divulgadora, cabendo a prova desse prévio conhecimento à Parte que o alegar;
    10.3. por força de lei, de processo judicial ou a requerimento de entidades governamentais de regulação ou de fiscalização ou, ainda, judiciárias, tenham que ser reveladas, observado o aqui disposto;
    10.4. forem desenvolvidas de forma independente por qualquer das Partes, sem uso ou referência a qualquer Informação Confidencial.

11. Qualquer acesso pela Parte Receptora às Informações Confidenciais da Parte Divulgadora deve estar de acordo, estritamente e a qualquer tempo, com este Acordo de Confidencialidade e com as instruções fornecidas por escrito pela Parte Divulgadora.

12. Não há amparo de sigilo ou confidencialidade, tampouco as Partes poderão reivindicar uma da outra proteção ao sigilo dentro das redes de informática da Sociedade, v.g o uso de computadores, envio e recepção de e-mail. Poderá a sociedade a qualquer tempo auditar, rastrear, seguir, ou empregar métodos de informática para fins de garantia do cumprimento das cláusulas desde instrumento, ficando as partes cientes que todas as ações são objeto de gravação, criação de arquivos de log e parametrização de dados.

13. Sob nenhuma hipótese as Partes poderão fazer inserir dados inconformes nos sistemas corporativos da Sociedade, tampouco poderão extrair dados (data mining) dos aplicativos disponibilizados, relatórios, gravações entre outros, salvo nos casos expressos para a execução do trabalho e sob rigorosa supervisão.

Capítulo V — Adesão ao acordo de Acionistas

14. A celebração deste instrumento implica necessariamente a adoção, compreensão e aceitação da integra do acordo de acionistas da contratante na data da celebração deste instrumento, bem como as revisões que houverem.

Capítulo VI - Instrumentos de controle e mora contratual

15. Se obriga a contratada a qualquer tempo a (i) prestar toda e qualquer informação afeta a monitoração de seu desempenho, incluindo valores, anotações e informações; (ii) não efetuar negociação diferentemente das premissas da sociedade e (iii) Não patrocinar causas, consultas, pareceres ou qualquer atividade privativa da profissão sem a observação do contrato social.

16. Condutas adicionais: resta pactuado, previsto e aceito que: (i) o uso de aparelhos celulares nas dependências da sociedade é restrito, devendo ser usado com sobriedade e moderação; (ii) não será admitido o contato com clientes por meio de aplicativo de

Clicksign 97aa3fb9-878b-4b0f-8ed8-08c96a81136c

mensagem (whatsapp ou outro) que não seja oriundo do número de titularidade da sociedade; (iii) o administrador poderá restringir ou cessar a qualquer tempo o acesso de sites na rede interna da sociedade e; (iv) no tempo a disposição deste contrato o objetivo é o trabalho.

17. A execução do presente CONTRATO será avaliada pela Sociedade, mediante procedimentos de supervisão.

18. No caso de inadimplemento total ou parcial deste CONTRATO, ressalvados os casos de força maior ou fato superveniente, que o tornem formal ou materialmente inexequível, devidamente comprovado, caracterizará a inadimplência das partes. Ficam pactuados os seguintes instrumentos sancionatórios:

18.1. Advertência escrita;
18.2. Multa de 2% a 5% sobre o valor anual do HB, decorrentes de inexecução parcial ou total das obrigações assumidas;
18.3. Rescisão do CONTRATO.

19. Quando a distorção encontrada não apresentar gravidade significativa, que implique maiores desdobramentos, a Sociedade fará a advertência devida.

20. As multas não eximem as partes da plena execução do serviço.

Capítulo V –Rescisão contratual

21. Constituem motivos para rescisão do presente CONTRATO o não cumprimento de qualquer de suas cláusulas e condições, sem prejuízo das multas cominadas anteriormente, quais sejam:

21.1. Não cumprir qualquer das cláusulas contratuais;
21.2. Omitir-se inescusavelmente com a prática de boa governança;
21.3. Desfalques;
21.4. Participar de ganhos com fornecedores, prestadores de serviço ou empregados;
21.5. Cometer reiteradas faltas na execução do serviço;
21.6. Atrasar injustificadamente o início e o decorrer da prestação do serviço;
21.7. Paralisar o serviço sem justa causa e prévia comunicação à Sociedade;
21.8. Não atender a solicitação de esclarecimento encaminhada pela Sociedade;
21.9. Não apresentar os relatórios nos prazos avençados;
21.10. Violação de todo e qualquer acordo que vier a ser celebrado no decorrer deste contrato.

22. Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade operativa das PARTES poderá ensejar a rescisão do CONTRATO ou a revisão das condições ora estipuladas.

23. A rescisão poderá ser aplicada independentemente da ordem sanções previstas.

24. A reincidência das PARTES em quaisquer irregularidades CONTRATO passível de rescisão.

Capítulo VI — Vigência e demais obrigações

25. Este instrumento tem vigência por doze meses; renova-se o instrumento por outro prazo igual não havendo notificação que resulte em vontade contrária. Quem desejar rescindir esse instrumento deverá fazê-lo nos trinta dias antecedentes a sua renovação mediante comunicação escrita.

26. Quem der causa a rescisão deste contrato de forma imotivada (liberalidade) indenizará a outra parte em perdas e danos em 20% da soma de HB e HV dos meses anteriores a rescisão.

Clicksign 97aa3fb9-878b-4b0f-8ed8-08c96a81136c

(47) 3842-1050
Http://www.mayeradvogados.adv.br
Avenida Marcos Konder, 1207, 62, Centro, Itajaí, SC.

27. Este contrato contém a expressão máxima da vontade das partes e será interpretado em conformidade com as leis da República Federativa do Brasil em especial a declaração da liberdade económica.

28. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as PARTES elegem o foro da comarca de Itajaí, com renúncia de todos os outros, por mais privilegiados que possam ser.

29. Todas as notificações previstas neste contrato serão feitas por escrito e consideradas recebidas na data da sua transmissão, se por mensagem eletrônica, ou na data do efetivo recebimento pela Parte notificada, em seu endereço, se enviadas por quaisquer outros meios. As notificações obrigatoriamente deverão ser por escrito, nos endereços acima identificados

30. A invalidade ou ineficácia de qualquer uma das cláusulas elou disposições instrumento não afetará a vigência das restantes, permanecendo as Partes plenamente vinculadas ao seu cumprimento. Caso alguma das disposições deste instrumento venha a ser declara da inválida ou ineficaz, as Partes obrigam-se a substituir essa disposição por outra de fim equivalente que as Partes pretenderam com a disposição declarada inválida ou ineficaz, mas sem o vício quer tenha dado origem a essa declaração.

31. Este Contrato constitui o único documento que regula os direitos e obrigações das PARTES com relação ao objeto acordado, ficando expressamente cancelado e revogado todo e qualquer entendimento ou ajuste escrito ou verbal, porventura existente, anterior a esta data, e que não esteja implicitamente consignado neste contrato.

32. Quaisquer alterações no presente contrato somente terão eficácia se realizadas por escrito, ficando acordado que compromissos verbais não obrigarão as partes, sendo considerados inexistentes para fins deste contrato.

33. A renúncia de qualquer das Partes deste Contrato a qualquer direito, ou o fato de que não fez objeção ou formulou reclamação no caso de violação pela outra Parte de qualquer cláusula deste contrato, não deverá ser interpretado como uma renúncia a qualquer direito nem ao direito de fazer objeção cu formular reclamação com respeito a qualquer outra violação, seja ela semelhante ou não, pela outra Parte deste contrato.

34. Os direitos decorrentes deste contrato não poderão ser cedidos ou transferidos a terceiros, sem o expresso consentimento da outra parte, sendo que qualquer venda ou cessão efetuada à revelia deste dispositivo será considerada nula ou inoperante de pleno direito.

35. E por estarem acordados nos termos acima, firmam o presente CONTRATO DE FORMA DIGITAL NO PADRÃO ICP.

Itajaí, 20 de janeiro de 2025

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

Clicksign 97aa3fb9-878b-4b0f-8ed8-08c96a81136c

Contrato Patricia.pdf

Documento número #97aa3fb9-878b-4b0f-8ed8-08c96a81136c

Hash do documento original (SHA256): 77df7e65349e24e08ce8f3297218b8ce00a0e939826c337f0d99504900a8c30f

Hash do PAdES (SHA256): 676a52e26990de81b2da1072b17a0e85393546cf3206348645e4127deb174084

Assinaturas

Rafael Mayer da Silva

CPF: 040.142.399-93

Assinou em 27 jan 2025 às 15:01:36

Emitido por AC OAB G3- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 02 jan 2026

Patrícia Silveira Martins

CPF: 052.741.489-13

Assinou em 27 jan 2025 às 15:23:43

Emitido por AC OAB G3- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 04 nov 2027

Log

27 jan 2025, 14:53:12	Operador com email admin@datajuri.com.br na Conta 0d57753a-dd14-45ce-9d63-8503725768ae criou este documento número 97aa3fb9-878b-4b0f-8ed8-08c96a81136c. Data limite para assinatura do documento: 01 de fevereiro de 2025 (14:52). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
27 jan 2025, 14:53:12	Operador com email admin@datajuri.com.br na Conta 0d57753a-dd14-45ce-9d63-8503725768ae adicionou à Lista de Assinatura: rafaelmayer@mayeradvogados.adv.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rafael Mayer da Silva e CPF 040.142.399-93.
27 jan 2025, 14:53:13	Operador com email admin@datajuri.com.br na Conta 0d57753a-dd14-45ce-9d63-8503725768ae adicionou à Lista de Assinatura: patricia.silveira@mayeradvogados.adv.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Patrícia Silveira Martins e CPF 052.741.489-13.
27 jan 2025, 15:01:36	Rafael Mayer da Silva assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 040.142.399-93. IP: 187.55.1.76. Componente de assinatura versão 1.1105.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

27 jan 2025, 15:23:44	Patrícia Silveira Martins assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 052.741.489-13. IP: 187.55.1.76. Componente de assinatura versão 1.1105.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
27 jan 2025, 15:23:44	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 97aa3fb9-878b-4b0f-8ed8-08c96a81136c.

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 97aa3fb9-878b-4b0f-8ed8-08c96a81136c, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.